

RECURSO CÍVEL Nº 5073305-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 1ª REGIÃO - CRECI-RJ (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BAPTISTA RODRIGUES DIAS JUNIOR (AUTOR)

CONSELHO PROFISSIONAL - CRECI/RJ - 2ª INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE DÉBITO INEXISTENTE E 2º AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL SEM JUSTA CAUSA - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA 2ª EXECUÇÃO FISCAL IGUALMENTE AJUIZADA COM BASE EM CDA NULA - ERRO DO CONSELHO QUE INCLUSIVE DESCUMPRIU COMANDO JUDICIAL DE BAIXA NA INSCRIÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - DANO MORAL IN RE IPSA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO DO CONSELHO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSELHO, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5073305-20.2024.4.02.5101

510015449800 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5073305-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 1ª REGIÃO - CRECI-RJ (RÉU)

RECORRIDO: JOAO BAPTISTA RODRIGUES DIAS JUNIOR (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de ação por meio da qual a parte autora pretende indenização por danos morais em face do CRECI-RJ em razão de haver sido ré de forma indevida em ação de execução fiscal que visava a cobrança de anuidades relativas 2014\2015\2016\2017\2019 e 2020 cuja dívida era inexistente, já que não participou do recenseamento em 2004 e, por isso, a teor do art. 6º, da RESOLUÇÃO - COFECI nº 868/2004 teria sua inscrição sido sumariamente cancelada, nos termos adiante:

"Art. 6º - Os profissionais e empresas que não forem encontrados, ou que deixarem de participar do recenseamento, terão suas inscrições canceladas administrativamente a partir de 1º de janeiro de 2005, sem prejuízo da cobrança executiva das anuidades devidas até essa data."

Alega que sua inscrição foi cancelada em 1º de janeiro de 2005, pelo que, a partir de então deixou de ser devedor de anuidades.

A título ilustrativo, mencionou processo de execução fiscal indevidamente movido em 2010 em razão de anuidades de 2005 a 2009 - nº 052127005.2010.4.02.5101 que foi extinto em razão do reconhecimento em sede de embargos à execução da nulidade do título executivo extrajudicial, o que se deu pela seguinte fundamentação:

"(...)Por outro lado, cumpre destacar que o art. 6º da Resolução COFECI nº 868/2004 previa que o profissional que não participasse do recenseamento previsto na norma estaria sujeito ao cancelamento administrativo de seu registro profissional a partir de 1º de janeiro de 2005, conforme abaixo: "Art. 6º - Os profissionais e empresas que não forem encontrados, ou que deixarem de participar do recenseamento, terão suas inscrições canceladas administrativamente a partir de 1º de janeiro de 2005, sem prejuízo da cobrança executiva das anuidades devidas até essa data."

Diferentemente do que sustenta o CRECI/RJ, não se trata de mera faculdade, mas de comando impositivo, editado pelo COFECI, norma que deve ser seguida pelos Conselhos Regionais.

Na esteira desse entendimento, vale conferir os seguintes julgados:(...)"

Assim, ressalta que o conselho réu desde então já estava ciente da impossibilidade de cobrar-lhe anuidades, mas, novamente o inscreveu em dívida ativa como devedor da quantia de R\$ 7.247,71 referente a débitos de anuidades de 2014 a 2021 vindo a ajuizar nova execução fiscal em seu desfavor - nº 5021699- 84.2023.4.02.5101/RJ, distribuída a 7ª Vara Federal em 25/03/2023, onde foi apresentada exceção de pré-executividade (evento22) acolhida pelo Juízo que em sentença considerou indevida a nova execução fiscal na medida a sentença do processo anterior havia determinado ao conselho que anotasse o cancelamento do registro profissional de modo a tornar inexigíveis quaisquer cobranças em face do autor, mas não o fez, pois conquanto a 1ª sentença tenha transitado em julgado em 2021 houve o ajuizamento dessa nova execução em 2023 para cobrança de anuidades de 2014 a 2021 que igualmente são indevidas.

O juízo de origem julgou **procedente** o pedido para condenar o CRECI-RJ ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede recursal o CRECI-RJ pugna pela reforma da sentença ao argumento de que *"...intenta o Autor novamente ação indenizatória acerca de mesmos fatos já anteriormente indenizados e improcedentes. A sentença recorrida julgou procedente o pedido de indenização por danos morais.*

(...)

Inicialmente, cumpre alegar a ocorrência de violação à coisa julgada, então pressuposto processual negativo, necessário à formação válida do processo e matéria de ordem pública. A presente lide trata de ação idêntica à ação indenizatória nº 5000429-67.2024.4.02.5101, com trânsito em julgado ocorrido em 10.09.2024, já devidamente comprovado com a documentação juntada à contestação, nos termos do artigo 337, inciso VII e seus parágrafos 1º, 2º e 4º do CPC....sic"

No mais sustenta a inexistência de danos morais, na medida em que houve de sua parte o exercício regular do direito de ação.

É o relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso do CRECI-RJ.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de coisa julgada, que já foi rehaçada na instância originária:

"(...)Constato a coisa julgada parcial em relação ao 1º processo de execução fiscal que já foi decidida como irregular pela cobrança indevida reconhecida pela 7ª Vara Federal de Execução fiscal, porque nesse 1º processo as anuidades foram de 2005 a 2009. E nesse nosso processo as anuidades são de 2014\2015\2016\2017\2019 e 2020.

Por essa razão por se tratar de uma 2ª Execução Fiscal por anuidades diferentes, as causas de pedir e o próprio pedido são distintos.(...)"

De fato, cuida-se de nova causa de pedir, na medida em que a demanda reparatória decorrente da 1ª execução fiscal indevida fundada em CDA nula considerou os danos morais suportados pelo autor em razão daquele 1º processo, não tendo havido a consideração do 2º processo executivo movido indevidamente pelo recorrente no cálculo do valor indenizatório moral que certamente seria fator de majoração do quantum indenizatório dada a reincidência da atuação indevida do conselho, que, inclusive, ignorou comando judicial de cancelamento da inscrição e impossibilidade de cobrança de anuidades posteriores.

No caso, a responsabilidade encontra-se consubstanciada no art 37, § 6º da CF:

*Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de **legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:***

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A inscrição na dívida ativa constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular, nos termos do artigo 201 do CTN.

Neste diapasão, caso contribuinte fique inadimplente, será inscrito na dívida ativa, possibilitando assim a cobrança judicial. Pois, a partir da inscrição nos livros da dívida ativa o crédito exigível (pelo lançamento) passa a ser também líquido e certo, tornando título executivo extrajudicial.

Logo, a Certidão da Dívida Ativa (CDA) é o documento hábil (título) para ingressar com a ação de execução fiscal, pois demonstra a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. Sem CDA, a execução é nula (*nulla executatio sine titulo*).

São requisitos do termo de inscrição na dívida ativa, segundo o artigo 202 do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicando, obrigatoriamente: (i) o nome do devedor e sempre que possível o domicílio ou a residência; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; **(iii) a origem e natureza do crédito**; (iv) a data da inscrição; e (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Assim, a responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo demandante decorrem do ajuizamento da 2ª execução fiscal em seu desfavor, demanda executória que só se fez possível após a lavratura de CDA que, no caso, também apresentava **irregularidade**, na medida em que continha vício no requisito do inciso III do art. 202, do CTN, como no caso da CDA lavrada que ensejou a 1ª execução fiscal indevida que também continha vício quanto a origem e natureza do crédito, pelo que, tendo em vista a demonstração pelo executado de que já havia logrado obter procedência em sede de embargos à execução pretérita (de dívidas de anuidade de 2005 a 2009) à execução ora ensejadora de danos morais indenizáveis (de dívida de anuidades de 2014 a 2021), é devida nova reparação moral pela nova causa pedir (2ª execução fiscal fundada em CDA nula), causa de pedir esta que apresenta maior gravidade já que o Conselho, a despeito da determinação judicial de cancelamento da inscrição do autor na sentença dos embargos à 1ª execução, novamente lavrou CDA nula e ajuizou nova demanda executiva em desfavor do autor, idoso com mais de 80 anos.

Portanto, a ilegalidade geradora da responsabilização do conselho recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, reside na 2ª contrariedade ao art. 202 do CTN que dispõe sobre requisitos obrigatórios que devem conter no termo de inscrição da dívida ativa, havendo, no caso, desrespeito ao item III do mencionado artigo (ante a cobrança indevida de anuidades a partir de 2004, nos termos do art. 6º da Resolução COFECI nº 868/2004 previa que o profissional que não participasse do recenseamento previsto na norma estaria sujeito ao cancelamento administrativo de seu registro profissional a partir de 1º de janeiro de 2005) e, assim a ilegalidade necessária à responsabilização encontra-se presente, na medida em que houve a cobrança de crédito inexistente já que desde 2005 o autor não estaria mais inscrito nos quadros da ré por falta de recenseamento obrigatório, cabendo pontuar não ser possível dirigir o ônus da prova do não-recenseamento ao autor, pois trata-se de fato negativo (prova de impossível desincumbência), razão pela qual caberia ao Conselho a demonstração de que o autor promoveu os atos necessários ao recenseamento, o que não foi feito.

Cabe destacar que, conforme a jurisprudência infracolacionada, no caso de inscrição em dívida ativa de crédito inexistente por erro da Administração, como no caso destes autos, o dano moral é *in re ipsa*, por entendimento análogo aos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes que segundo entendimento pacífico do STJ geram dano moral *ipso facto*:

PROCESSO JULGADO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO DE DÉBITO INEXISTENTE EM RAZÃO DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. - Nos casos de inserção indevida em cadastros de devedores os danos morais são "in re ipsa", na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que se aplica inclusive aos casos em que a União, em razão de evidente equívoco, promove indevidamente inscrição em dívida ativa de débito inexistente - Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (Resp 1059663/MS) - No caso em apreço houve encaminhamento de débitos para a PGFN a despeito da liquidação nos termos da Lei 12.996/2014, não tendo a baixa ocorrido em razão de problemas com os sistemas, resultando,

CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. 1. A Corte Superior também consolidou que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, isto é, sem necessidade de comprovação do dano efetivamente sofrido. 2. Na hipótese dos autos, verifico que há responsabilidade da UNIÃO FEDERAL. Depreende-se dos autos que a inscrição em dívida ativa de débito em nome da autora foi indevida, sendo o débito referente à empresa L.C. Engenharia e Comércio Ltda, o que inclusive foi reconhecida pela própria União Federal (fls. 56/66). 3. Quanto à verba honorária sucumbencial, observo que o enunciado da Súmula nº 326 do E. Superior Tribunal de Justiça dispõe que, na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Assim, a ré arcará, ainda, com o pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, vez que moderadamente fixados. 4. Apelação da União Federal improvida. Apelação da parte autora provida.(TRF-3 - Ap: 00014790920094036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES, **Data de Julgamento: 25/06/2018**, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/07/2018)

Da análise dos autos, verifico que a recorrente não trouxe qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença de origem, tendo se limitado a repisar os argumentos já expostos em contestação e que já foram objeto de análise pelo Juízo de origem, cuja sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSELHO**, mantendo a sentença de origem por seus próprios fundamentos. Custas já recolhidas. Condene o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.